

1001452-09.2022.8.26.0438

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... também não procede o pleito inicial.

O tal roubo do celular, bem como de uma aliança de ouro, teria acontecido em 02/11/2021, tendo as transações bancárias questionadas se efetivado um dia depois, ou seja, a partir de 03/11/2021, consistindo em 3 (três) compras na modalidade crédito e 3 (três) transferências bancárias no mesmo dia, nos valores de R\$ 50,00, R\$ 3.999,99 e R\$ 387,00 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis - Foro de Penápolis - 4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

1001452-09.2022.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001452-09.2022.8.26.0438 - ORDEM: 2022/000428 - MNGT.

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Douglas Siqueira Peres

Requerido

Banco Bradesco S/A e Telefonica Brasil S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

Douglas Siqueira Peres propôs a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em face de Banco Bradesco S/A e Telefônica Brasil S.A., pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Aduziu que, no dia 2.11.2021(terça-feira), o autor foi vítima de ação criminosa no período em que passava férias na cidade do Guarujá-SP, ocasião em que foi abordado por assaltantes em via pública, tendo seus pertences pessoais roubados, inclusive seu telefone celular, não logrando êxito a autoridade policial em localizar os agentes do delito.

Esclarece que, após a intentada criminosa, comunicou a operadora de telefonia Vivo - que na época também era responsável por acionar o bloqueio remoto e acesso do aparelho roubado - via canal específico da operadora no número 1058, Protocolo nº 319765247, informando o ocorrido e solicitando o bloqueio imediato do aparelho. Na ocasião, relatada que a atendente da Vivo garantiu que o aparelho celular havia sido bloqueado com sucesso e que não havia riscos de suas informações pessoais serem utilizadas pelos assaltantes.

Relata que, não obstante, embora o Requerente tenha tomado todas as medidas de segurança e ter alertado a operadora sobre o ocorrido, no dia 4.11.2021 foi surpreendido com diversas transferências não autorizadas de suas contas mantidas junto ao Banco Bradesco. Os assaltantes, mediante fraude, romperam o bloqueio de segurança estabelecido pela operadora Vivo e obtiveram acesso às contas bancárias de titularidade do autor, especificamente aquelas mantidas junto ao Banco Bradesco

agência 22, conta corrente nº 67384-6 e conta Poupança nº 8922620-1.

Assevera que obteve prejuízo na quantia de R\$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais) em sua conta corrente, ao passo que da conta poupança houve desvio de R\$ 6.236,00 (seis mil duzentos e trinta e seis reais), totalizando a quantia de R\$ 7.766,00 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais), conforme Boletim de Ocorrência Policial e extratos bancários.

Por fim, afirma que, mesmo tomando todas as cautelas necessárias, a instituição bancária ré negou em ressarcir o autor de todas os prejuízos suportados.

Em razão disso, requer a procedência do pedido, para condenar a ré à indenização por danos materiais no valor de R\$ 7.766,00 (sete mil setecentos e sessenta e seis reais); e danos morais no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); e, ainda, pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados.

Deu-se à causa o valor de R\$ 15.766,00 (fls. 1/14).

Juntou procuração e documento (fls. 15/30).

Decisão proferida, determinando a citação (fl. 37).

Citações (fls. 44/45).

A Telefônica ofertou contestação (fls. 46/56). Preliminarmente, alegou ilegitimidade passiva, entendendo que a relação em comento se refere única e exclusivamente à instituição financeira que realizou as transações bancárias reclamadas. No mérito, afirma que o bloqueio realizado pela TELEFÔNICA não tem o poder de impedir o acesso ao aparelho celular, aplicativos e informações depositadas no objeto, sendo impossível qualquer ingerência da Ré sobre os aplicativos de serviços bancários do Autor. A operação realizada pelas operadoras de telefonia é um procedimento vinculado ao IMEI (Mobile Equipment Identity) que apenas interrompe o acesso de redes móveis e a realização de ligações. Ademais, alega que a TELEFÔNICA não possui qualquer ingerência sobre os serviços bancários prestados pelo Banco Bradesco, não podendo ser responsabilizada pelas transações realizados no sistema da Corré. No mais, discorreu sobre a obrigação de indenizar, pelo que, impugnando todos os pedidos do autor, requereu a total improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 57/798).

Por sua vez, Banco Bradesco S/A contestou a ação às fls. 80/102, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir (exaurimento da via administrativa). No mérito, em síntese, alega ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, tendo em vista que as operações foram realizadas utilizando-se de senha pessoal do requerente, bem como seus dados, não havendo qualquer falha na prestação de serviço. Dada a segurança oferecida pelo Banco Réu, a operação atacada foi efetuada por pessoa que tinha ou teve acesso ao seus dados bancários e conhecimento da sua senha pessoal. Em suma, impugnou os fatos narrados na inicial, requerendo a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 113/361).

Em réplica, o autor reiterou os exatos termos expostos na inicial (fls. 365/376).

II - Da Fundamentação

A priori, impertinente a alegada falta de interesse de agir pelo não exaurimento da via administrativa, pois apresentada a contestação com pedido de improcedência da ação, resta demonstrada que a pretensão da parte autora encontra resistência.

No mais, a alegada ilegitimidade passiva da telefônica deve ser afastada, pois pelos documentos que dos autos consta (fls. 28/30) há pertinência subjetiva entre eventual conduta perpetrada pela Vivo e a parte autora, pelo que eventual responsabilidade pelas condutas narradas na inicial é assunto atinente ao mérito e como tal será analisado, justificando, pois, sua permanência no polo passivo da presente ação.

Assim, conheço diretamente da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a instrução probatória. Ademais, nota-se que a questão é eminentemente de direito e a matéria fática está suficientemente demonstrada por documentos.

Pois bem.

Quanto à Telefônica, o bloqueio realizado por ela não tem o condão de impedir o acesso ao aparelho celular, aplicativos e informações depositadas no objeto, sendo impossível qualquer ingerência da Ré sobre os aplicativos de serviços bancários do

Autor. A operação realizada pelas operadoras de telefonia é um procedimento vinculado ao IMEI (Mobile Equipment Identity) que apenas interrompe o acesso de redes móveis e a realização de ligações.

Assim, uma vez que o que se está a questionar são as operações bancárias ocorridas por meio de aplicativo bancário, não há como atribuir à requerida VIVO qualquer responsabilidade por elas, dado que o bloqueio supracitado refere-se apenas ao uso da linha telefônica e não do aparelho em si, o que poderia ter ocorrido caso o consumidor acionasse a própria Empresa fabricante do aparelho por meio de aplicativo próprio - no caso, a Apple.

Dessa forma, improcedente a ação em relação à Telefônica.

Quanto ao Banco Bradesco, também não procede o pleito inicial.

O tal roubo do celular, bem como de uma aliança de ouro, teria acontecido em 02/11/2021, tendo as transações bancárias questionadas se efetivado um dia depois, ou seja, a partir de 03/11/2021, consistindo em 3 (três) compras na modalidade crédito e 3 (três) transferências bancárias no mesmo dia, nos valores de R\$ 50,00, R\$ 3.999,99 e R\$ 387,00 (fls. 23/24), numerários estes (TEDs) que saíram da conta do autor, portanto, nesse mesmo dia - além de uma 4ª TED de sua poupança, no valor de R\$ 1.530,00 (fl. 27).

O autor fez o B.O. um dia depois (fls. 18/20), ou seja, quando seu saldo bancário já havia diminuído por conta das TEDs - quanto às compras a crédito, só seriam debitadas na fatura do cartão, no mês de dezembro de 2021.

Contudo, não há como desconsiderar que, nos dias anteriores e posteriores ao suposto roubo, a conta bancária apresentava movimentação financeira muito similar à suposta movimentação fraudulenta do dia 03/11/2021 (fls. 349/350), o que, somado com a não-notificação do Banco - aliás, não consta dos autos qualquer número de protocolo ou conversa de whatsapp com servidor do Banco que evidencie o acionamento da instituição financeira quanto às operações fraudulentas - torna duvidosa a afirmação de que se requereu efetivamente o bloqueio da conta ou de cartões. Não é verossímil a existência de movimentação de vulto em uma conta (fls. 349/361) sobre a qual pesava o temor de que fosse violada, logo, deveria ser bloqueada.

Como visto, o extrato bancário da parte autora demonstra que, ao revés, a conta bancária seguiu sendo utilizada normalmente, sem maiores preocupações com os desdobramentos decorrentes de roubo do celular do autor, ainda mais podendo ele noticiar tal infortúnio via telefone e internet com imediatidade, para fins de buscar o bloqueio da conta.

Ora, em que pese se identifique, inequivocamente, típica relação de consumo entre os usuários dos serviços bancários e a instituição financeira, a responsabilidade do fornecedor há de decorrer da má prestação do serviço e do indispensável nexo de causalidade entre esta e o dano sofrido.

E, no caso sub judice, o prejuízo alegado não decorreu de qualquer fato comissivo ou omissivo do banco, mas sim da ação criminosa de terceira pessoa, pois tendo o roubo ocorrido em 3.11.2021 e não havendo qualquer indício de efetiva comunicação do fato à instituição financeira logo após o crime, os valores subtraídos por meio de aplicativos bancários instalados no celular do autor, não podem ser atribuídos à falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, precedente deste E. TJSP:

"Ação de indenização Furto de aparelho celular seguido pela realização de operações fraudulentas por terceiros Comunicação tardia aos réus apelantes e utilização por terceiro de dados pessoais e senha pessoal e intransferível da autora por meio de seu celular furtado. Transações não reconhecidas. Responsabilidade da instituição bancária. Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço'. Artigo 927, Súmula, do Código Civil, e artigos 14 e 20 do CDC. Negligência do estabelecimento bancário. Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança. Conduta Relação de causa e efeito. Relação de causalidade. Regra de incidência Artigo 403 do Código Civil. Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado. Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva. Transações realizadas mediante aparelho celular, dados pessoais e senha pessoal da autora (fatos incontroversos).

Dever de guarda do aparelho com segurança e sigilo de senha. Ônus do consumidor. Prática de ato voluntário próprio que explicita assunção de risco. Culpa exclusiva da vítima e excludente de responsabilidade. Inteligência da Súmula 479, do STJ Inocorrência de 'fortuito interno'. Ausência de pressupostos de incidência Artigo 393 do Código Civil. Evento danoso por ação estranha à atividade do réu. Aplicação do artigo 14, §3º, inciso II, do CDC. Ausência de comprovação da imediata comunicação da fraude às instituições financeiras apelantes. Eventual análise do perfil do correntista que se constitui mera liberalidade do fornecedor do serviço, não o vinculando/obrigando. Inexistência de falha na prestação de serviços Demanda improcedente em face dos apelantes. Sentença reformada Sucumbência revertida em face dos apelantes. Recursos providos". (TJSP; Apelação Cível 1097938-37.2021.8.26.0100; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2022; Data de Registro: 11/03/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Conta corrente. Danos materiais e morais. Operações bancárias em conta corrente da empresa autora, por meio de aplicativos bancários instalados no celular do sócio administrador, vítima de roubo do aparelho. Comunicação tardia à instituição financeira e elaboração de boletim de ocorrência somente cinco dias da ocorrência do delito. Ausência de responsabilidade do banco pelos prejuízos sofridos. Culpa exclusiva do consumidor. Desídia determinante para o sucesso da fraude. Inteligência do artigo 14, parágrafo 3º, II, do CDC. Precedente. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1008035-20.2022.8.26.0564; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2022; Data de Registro: 21/10/2022).

III - Do Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, os pedidos formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Douglas Siqueira Peres em face de Banco Bradesco S/A e Telefônica Brasil S.A.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, parágrafo 2º do CPC/2015, cuja exigência fica suspensa, por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Sem mais, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.I.C., oportunamente, arquivem-se.

Penápolis, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA